



Nr. 80 Ministerbesprechung vom 16. Juli 1930, 18 Uhr

R 43 I/1445, Bl. 177–179

Anwesend: Brüning, Dietrich, Wirth, Stegerwald, Bredt, Schätzel, v. Guérard, Treviranus; RSparKom. Saemisch; StS Trendelenburg, v. Bülow, Pünder, Meissner, Schäffer, Joël; GenMaj. v. Schleicher; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Schwerin v. Krosigk, Zarden, Dorn; MinR Jacobsen, Pißel, Markull; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

1. Stellungnahme zum Initiativantrag betreffend den Entwurf eines Pensionskürzungsgesetzes.
2. Erlaß von Notverordnungen auf Grund des Artikels 48 der Reichsverfassung.

1. Stellungnahme zum Initiativantrag betreffend den Entwurf eines Pensionskürzungsgesetzes.

Der *Reichsminister der Finanzen* berichtete im Sinne der anliegenden schriftlichen Aufzeichnung über die Behandlung des Antrages Dr. Breitscheids und Genossen Nr. 2214 der Reichstagsdrucksachen, betreffend den Entwurf eines Gesetzes über Kürzung der Versorgungsbezüge¹. Er fügte hinzu, daß die Vertreter der SPD im Haushaltsausschuß auf schnellste Verabschiedung des Antrages bestünden und daß daher eine sofortige Stellungnahme der Reichsregierung im Ausschuß erforderlich sei. Er schlug vor, damit einverstanden zu sein, daß er im Ausschuß namens der Reichsregierung sowohl gegen die Anrechnung von Privatvermögen zur Kürzung der Versorgungsgebühnisse, wie auch insbesondere gegen den Pensionshöchstbetrag nachdrücklichst in ablehnendem Sinne Stellung nimmt.

Der *Reichsverkehrsminister* erklärte, daß nach seiner Meinung der Antrag Dr. Breitscheid und Genossen die Untergrabung des Berufsbeamtentums bedeute und daß die Reichsregierung sich daher gegen den Antrag aufs äußerste wehren müsse.

Der *Reichsjustizminister* erklärte, daß der Antrag letzten Endes früher geäußerten Forderungen der Wirtschaftspartei entspreche². Er habe den Antrag stets für falsch gehalten und könne sich auch heute nicht mit ihm identifizieren. Gleichwohl bitte er, es ihm zu ersparen, daß er sich mit Rücksicht auf seine Beziehungen zur Wirtschaftspartei ausdrücklich gegen den Antrag stelle.

¹ Der von der SPD-Fraktion am 27.6.30 eingebrachte GesEntw. sah vor, daß einem Ruhegehaltsempfänger, der neben seinen Versorgungsgebühnissen ein Privateinkommen bezog, die Pension um die Hälfte des Betrages gekürzt werden sollte, um den als gesamte Privateinkommen den Betrag von 6000 RM jährlich überstieg (Art. 1). Der Pensionshöchstbetrag sollte maximal 80% des letzten Einkommens betragen und durfte den Betrag von 12 000 RM jährlich nicht überschreiten (Art. 2; GesEntw. in RT-Bd. 443, Drucks. Nr. 2214). In der 1. Lesung hatte der Haushaltsausschuß des RT im Art. 1 des SPD-Antrags das „Privateinkommen“ durch „Arbeitseinkommen“ ersetzt und schwere Bedenken gegen Art. 2 erhoben (Anlage zum Protokoll vom 16.7.30 in R 43 I/1445, Bl. 180).

² Vgl. dazu die Entschließung der Wirtschaftspartei vom 19.2.29 (RT-Bd. 434, Drucks. Nr. 829).

Der *Reichskanzler* führte aus, daß er die Bedenken des Reichsministers der Finanzen gegen den Antrag teile. Er empfehle, bei der Bekämpfung des Antrages nach Möglichkeit eine Taktik zu wählen, durch die verhütet werde, daß der Antrag schon jetzt im Plenum zur Abstimmung komme. Zu diesem Zwecke müsse man den Antrag auf breiter Front bekämpfen und vor allen Dingen danach trachten, daß er nicht auf die Verhältnisse im Reich beschränkt, vielmehr auf Länder und Gemeinden ausgedehnt werde.

Demgegenüber wies *Staatssekretär Dr. Schäffer* darauf hin, daß das Ziel der Sozialdemokraten gerade dahin gehe, die Entscheidung des Plenums jetzt zu erzwingen. Der Ausschuß habe auch gewünscht, daß die Reichsregierung zur Frage des verfassungsändernden Charakters im Ausschuß authentisch Stellung nehme.

Staatssekretär Joël erklärte, daß der Antrag zweifellos verfassungsändernd sei und zu seiner Annahme einer Zweidrittelmehrheit im Reichstag bedürfe.

Der *Reichsminister des Innern* und der *Reichsminister der Justiz* erklärten sich bereit, im Ausschuß zur Frage des verfassungsändernden Charakters des Antrages persönlich Stellung zu nehmen.

Der *Reichsminister der Finanzen* wurde ermächtigt, namens der Reichsregierung im Sinne seiner Vorschläge gegen den Antrag sachlich Stellung zu nehmen ³.

2. Erlaß von Notverordnungen auf Grund des Artikels 48 der Reichsverfassung.

Der *Reichskanzler* legte dar, daß das Reichskabinett nach dem Schicksal, das die Deckungsvorlage im Reichstag erfahren habe ⁴, nunmehr zur Frage des Inhaltes der auf Grund des Art. 48 zu erlassenden Notverordnung Stellung nehmen müsse. Bei dieser Frage könne es sich nach Lage der Verhältnisse wohl nur darum handeln, zu entscheiden, ob die Bürgersteuer in die Notverordnung mit einbezogen werden solle oder nicht. Nach seiner Meinung dürfe die Reichsregierung an der Notlage der Gemeinden nicht vorübergehen und müsse im Verordnungswege auch den Gemeinden neue Steuerquellen erschließen. Die Preußische Staatsregierung schätze den nicht gedeckten Ausgabenbedarf der Gemeinden auf 500 Millionen RM. Es sei unmöglich, diesen Bedarf nur durch Erhöhung der Realsteuern zu decken. Bei der Wahl eines solchen Weges würde die Preissenkungsaktion der Reichsregierung von vornherein zum Scheitern verurteilt sein. Als neue Steuerquelle für die Gemeinden könne man wählen zwischen der Bürgersteuer und der Schankverzehrsteuer. Den Großstädten werde wohl nur durch die Verzehrsteuer wirksam geholfen werden können, während für die kleinen Städte die Bürgerabgabe eine wirksamere Hilfe bedeute. Es komme hinzu, daß die Deutsche Volkspartei erklärt habe, für die Aufhebung der zu erlassenden Notverordnung stimmen zu wollen, wenn die Bürgersteuer in die Notverordnung nicht einbezogen werde. Aus diesen Erwägungen heraus halte er es nach Vorbesprechungen mit dem Reichsminister der Finanzen für richtig, zwei Notverordnungen zu erlassen. Die erste Verordnung werde inhaltlich mit der Deckungsvorlage übereinstimmen können, die dem Reichstag zur Abstimmung vorgelegen habe. Hierin sei die Bürgersteuer bekanntlich mit enthalten. Die zweite Verordnung solle die Möglichkeit zur Einführung einer Gemeindegetränkesteuer bringen.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß er sich ursprünglich stark gegen den Gedanken ausgesprochen habe, auch die Bürgersteuer mit Hilfe des Artikels 48 einzuführen. Es sei daher für ihn jetzt schwer, einen gegenteiligen Standpunkt durchzusetzen. Gleichwohl sei er bereit, gegen den Willen seiner Partei die Bürgersteuer in die erste Notverordnung mit einzubeziehen. Er glaube auch den Widerstand seiner Partei überwinden zu können, wenn daneben in einer zweiten Notverordnung eine Möglichkeit zur Einführung einer Gemeindegetränkesteuer geschaffen werde. Auf diese Weise

³ Zum Beschluß des Haushaltsausschusses vom 17.7.30 s. RT-Bd. 443, Drucks. Nr. 2414.

⁴ Der RT hatte in der Sitzung vom 16.7.30 den Art. 2 der Drucks. Nr. 2363 (RT-Bd. 443: Reichshilfe der Festbesoldeten) mit 256 gegen 193 Stimmen abgelehnt (RT-Bd. 428, S. 6435; vgl. auch S. 6407).

biete sich nämlich eine Möglichkeit, der weiteren Erhöhung der Realsteuern einen wirksamen Riegel vorzuschieben. Auf dieses Ergebnis komme es seiner Partei ausschlaggebend an. In dem von ihm vorbereiteten Entwurf einer Notverordnung über die Zulassung einer Gemeindegetränkesteuer sei nur von einer fakultativen Einführung dieser Steuer die Rede. Von einer zwangsweisen Einführung wolle er Abstand nehmen wegen der starken Gegnerschaft, die dieser Steuer bei der Wirtschaftspartei begegne⁵. Im gegenwärtigen Augenblick komme es wohl auch nur darauf an, ein Ventil zur Behebung der Schwierigkeiten in den finanziell gefährdeten Gemeinden zu schaffen. Der Entwurf sei auch so gefaßt, daß der im Herbst zu schaffenden endgültigen Regelung für die Einführung eines beweglichen Faktors bei den Gemeindesteuern nicht vorgegriffen werde. Die Voraussetzungen des Artikels 48 der Reichsverfassung für den Erlaß der Verordnung seien zweifellos gegeben, da ohne die Erschließung dieser Steuerquelle die Wohlfahrtsfürsorge in zahlreichen Gemeinden ernstlich gefährdet sei.

Die Entwürfe der beiden Verordnungen

1. über Deckungsmaßnahmen für den Reichshaushalt 1930,

2. über die Zulassung einer Gemeindegetränkesteuer

wurden sodann eingehend durchgesprochen und vom Reichskabinett in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung verabschiedet⁶.

Das *Kabinett* erörterte sodann noch die Frage, ob über die beiden Verordnungen hinaus auch andere Gegenstände, insbesondere die Reform der Sozialversicherung, dem Reichstage auf Grund des Artikels 48 aufoktroiert werden sollen.

Von einer Beschlußfassung zur Sache wurde Abstand genommen.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte mit allgemeiner Zustimmung, daß es richtiger sei, vor einer endgültigen Stellungnahme zur Sache das Schicksal der Sozialvorlagen bei den bevorstehenden Abstimmungen zweiter Lesung im Reichstage abzuwarten⁷.

⁵ S. Dok. Nr. 71.

⁶ Hier nicht abgedruckt. Vgl. hierzu RGBL. 1930 I, S. 207 und 212.

⁷ Wegen der Auflösung des RT sind die Sozialvorlagen nicht mehr in zweiter Lesung beraten worden.

Zitierhinweis

Nr. 80 Ministerbesprechung vom 16. Juli 1930, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 322–325 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D80>